발송번호: 9-5-2024-049141977
발송일자: 2024.06.13.
제출기일: 2024.08.13.

특 허 청

의견제출통지서

출 원 인 성 명 엘지이노텍 주식회사 (특허고객번호: 119980002855)
주 소 ****
대 리 인 성 명 허용록
주 소 ****
발 명 자 성 명 최영재
주 소 ****
발 명 자 성 명 이동현
주 소 ****
발 명 자 성 명 이기창
주 소 ****
발 명 자 성 명 진경일
주 소 ****
발 명 자 성 명 박무룡
주 소 ****

출 원 번 호 10-2019-0033190
출 원 일 자 2019.03.22.
발 명 의 명 칭 조명 모듈 및 이를 구비한 조명장치

1. 이 출원에 대한 심사결과 다음과 같은 거절이유가 있어 특허법 제63조에 따라 이를 통지하오니 의견이 있거나 보정이 필요할 경우에는 상기 제출기일(2024.08.13.)까지 의견(답변, 소명)서[특허법시행규칙 별지 제24호서식] 또는/및 보정서[특허법시행규칙 별지 제9호서식]를 제출하여 주시기 바랍니다.

2. 상기 제출기일(2024.08.13.)을 연장하려는 경우에는 지정기간연장신청을 통해 그 제출기일을 4개월까지 연장할 수 있습니다. 이 경우 연장신청은 1개월 단위로 해야 하며, 필요 시 4개월을 초과하지 않는 범위에서 2개월 이상을 일괄하여 연장신청할 수 있습니다. 불가피한 사유의 발생(하단의 안내참조)으로 4개월을 초과하여 지정기간을 연장받고자 하는 때에는 그 사유를 기재한 소명서를 추가로 첨부해서 연장신청을 해야 합니다.

[심사결과]

☐ 심사 대상 청구항 : 제1-18항

☐ 이 출원의 거절이유가 있는 부분과 관련 법조항

순번	거절이유가 있는 부분	관련 법조항
1	청구항 제1항 내지 제18항	특허법 제42조제4항제2호

[구체적인 거절이유]

이 출원은 청구범위의 청구항 제1항 내지 제18항의 기재가 아래에 지적한 바와 같이 불비하여 특허법 제42조제4항제2호에 따른 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

1-1. 청구항 1은 “상기 레진층은 상기 광원들과 대면하는 출사면을 포함하며, 상기 레진층의 출사면은 복수개의 볼록부를 포함하며”를 기재하나, ‘광원들과 대면’하는 출사면이 레진층의 양면 중에서 어느 면을 지시하는지 명확하지 않기 때문에, 청구항 1 및 이를 인용하는 청구항 4-18은 발명을 명확하고 간결하게 기재하고 있지 않습니다.

1-2. 청구항 2는 “상기 레진층은 상기 광원들과 대면하는 출사면을 포함하며, 상기 레진층의 출사면은 복수개의 볼록부를 포함하며”를 기재하나, ‘광원들과 대면’하는 출사면이 레진층의 양면 중에서 어느 면을 지시하는지 명확하지 않기 때문에, 청구항 2 및 이를 인용하는 청구항 7-8,10-17은 발명을 명확하고 간결하게 기재하고 있지 않습니다.

1-3. 청구항 3은 “상기 레진층은 상기 광원들과 대면하는 출사면을 포함하며, 상기 레진층의 출사면은 복수개의 볼록부를 포함하며”를 기재하나, ‘광원들과 대면’하는 출사면이 레진층의 양면 중에서 어느 면을 지시하는지 명확하지 않고, 또한 “상기 복수개의 직선 각각과 상기 복수개의 발광 소자 각각이 상기 가상의 곡선과 만나는 지점에서의 각각의 접선이 이루는 제1 각도는 일 방향으로 증가하는 영역을 포함”을 기재하나, ‘일 방향’이 어느 방향을 지시하는지 명확하지 않고, ‘~제1각도는 ~영역을 포함’은 각도가 영역을 포함한다는 기재 의미 자체가 명확하지 않기 때문에, 청구항 3 및 이를 인용하는 청구항 7-8,10-17은 발명을 명확하고 간결하게 기재하고 있지 않습니다.

1-4. 청구항 10은 “상기 복수개의 볼록부는 반구, 타원 또는 비구면 형상을 포함”을 기재하나, 기재된 ‘반구, 타원 또는 비구면 형상’이 어느 위치 또는 어느 단면의 형상을 지시하는지 명확하지 않고, 볼록부가 ‘비구면 형상’을 갖는다는 기재 의미 자체가 명확하지 않기 때문에, 발명을 명확하고 간결하게 기재하고 있지 않습니다.

1-5. 청구항 11은 “상기 레진층과 상기 기판 사이에 배치된 제2 반사층을 포함”을 기재하나, 인용된 청구항 1-3이 기판/광원/레진층/제1반사층의 적층구조를 기재하고 있는데, 기재된 ‘제2반사층’과 ‘광원’ 사이의 결합관계 또는 위치관계가 명확하지 않기 때문에, 발명을 명확하고 간결하게 기재하고 있지 않습니다. 끝.